

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4772/2539

พนักงานอัยการประจำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสงขลา

โจทก์
จำเลย

นาย ณัฐพร จำนงค์ทอง กับพวก

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 134 วรรคหนึ่ง

รถจักรยานยนต์ซึ่งจำเลยใช้ในการกระทำความผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรเป็นทรัพย์สินซึ่งใช้ในการกระทำความผิดที่ศาลสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33(1)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2538 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันจำเลยที่ 1 ใช้รถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน สงขลา ฮ-2865จำเลยที่ 2 ใช้รถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน สงขลา ฮ-6168ร่วมกันขับแข่งกับพวกหลายคนซึ่งขับรถจักรยานยนต์อีกหลายคันไปตามถนนในลักษณะแข่งขันความเร็วกัน โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร จำเลยทั้งสองยังขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวโดยเร่งเครื่องยนต์ให้เกิดเสียงดังผิดปกติ เร่งความเร็วให้สูงเกินสมควร ขับคร่อมช่องเดินรถแซงปาดหน้ารถจักรยานยนต์คันอื่นในระยะกระชั้นชิด ซึ่งเป็นการขับรถโดยประมาทหรือน่า

หวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และจำเลยทั้งสองขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวโดย ไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8), 134, 157, 160, 160 ทวิ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2535 มาตรา 16, 27, 30, 31 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 43, 64 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 74, 77, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริมของกลาง และ เรียกบิดามารดามาวางข้อกำหนดให้ระวางดูแลจำเลยทั้งสองมิได้ก่อเหตุร้ายกับ กำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อจำเลยทั้งสองก่อเหตุร้ายขึ้นอีก

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 43, 64 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8) (ที่ถูกคือ 43 (4)(6)(8)), 134 (ที่ถูกคือ 134 วรรคหนึ่ง), 157, 160 (ที่ถูกคือ 160 วรรคสาม), 160 ทวิ ขณะกระทำผิดจำเลยทั้งสองอายุ 15 ปีเศษ เมื่อได้คำนึงถึงอายุ อาชีพ สถิติปัญญาความประพฤติ การศึกษาอบรม สุขภาพ ทั้ง สภาพแห่งความผิดแล้ว ลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 กึ่งหนึ่งแล้ว ลงโทษฐานขับรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตปรับคนละ 400 บาท ฐานร่วมกันแข่งรถจักรยานยนต์ในทางโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งเป็นบทหนักปรับคนละ 4,000 บาท รวมโทษปรับคนละ 4,400 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับคนละ 2,200 บาท หากจำเลยคนใดไม่ชำระค่าปรับ ให้ส่งไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลามีกำหนด คนละ 31 วัน สำหรับคำขอริบรถจักรยานยนต์ของกลางนั้นเห็นว่าในความผิดฐาน

แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นความผิดเมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรเท่านั้น รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้หรือใช้ในการกระทำความผิด ไม่อาจริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 จึงให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลางเสียด้วย นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานแข่งรถในทางโดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้ริบหรือไม่ เห็นว่าเมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองครบองค์ประกอบของความผิดตามกฎหมายแล้ว รถจักรยานยนต์ซึ่งจำเลยใช้ขับแข่งกันในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรย่อมเป็นทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงอยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะสั่งให้ริบได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ส่วนการที่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรหรือไม่ เป็นเพียงทำให้การแข่งรถในทางเป็นความผิดหรือไม่เท่านั้น หากได้มีผลต่อการที่ศาลจะสั่งให้ริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวไม่

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ